

EXERCÍCIOS – EXCLUDENTES DE ILICITUDE

1. (FGV/TRT-12/ANALISTA/2017) Oficial de Justiça ingressa em comunidade no interior do Estado de Santa Catarina para realizar intimação de morador do local. Quando chega à rua, porém, depara-se com a situação em que um inimputável em razão de doença mental está atacando com um pedaço de madeira uma jovem de 22 anos que apenas caminhava pela localidade. Verificando que a vida da jovem estava em risco e não havendo outra forma de protegê-la, pega um outro pedaço de pau que estava no chão e desfere golpe no inimputável, causando lesão corporal de natureza grave. Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que, de acordo com a doutrina majoritária, a conduta do Oficial de Justiça:
- a. Não configura crime, em razão da atipicidade;
 - b. Não configura crime, em razão do estado de necessidade;
 - c. Configura crime, mas o resultado somente poderá ser imputado a título de culpa, em razão do estado de necessidade;
 - d. Não configura crime, em razão da legítima defesa;
 - e. Configura crime, tendo em vista que não havia direito próprio do Oficial de Justiça em risco para ser protegido.



COMENTÁRIO

O oficial agiu em legítima defesa de terceiro contra a agressão injusta de inimputável. É causa excludente de ilicitude, não da atipicidade.

2. (FGV/CODEBA/ANALISTA/2016) Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local em razão de problemas na fiação elétrica. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém, mas em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Quando Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à sua frente, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também consegue sair vivo do local. Em razão

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. Considerando apenas os fatos narrados na situação hipotética, é correto afirmar que a conduta de Júlio César

- a. Configura crime de lesão corporal grave, sendo o fato típico, ilícito e culpável.
- b. Está amparada pelo instituto da legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude.
- c. Configura crime de lesão corporal gravíssima, sendo o fato típico, ilícito e culpável.
- d. Está amparada pelo instituto do estado de necessidade, causa de exclusão da ilicitude.
- e. Está amparada pelo instituto do estado de necessidade, causa de exclusão da culpabilidade.

COMENTÁRIO



A lesão de Diego configura o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º do CP). A conduta de Júlio César foi um fato típico. Porém, ele estava acobertado pelo estado de necessidade (justificante).

3. (VUNESP/PC-CE/DELEGADO/2015) Considera-se em estado de necessidade quem
- a. Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, ainda que nas circunstâncias seja exigível sacrifício.
 - b. Exclusivamente em situação de calamidade pública, pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
 - c. Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
 - d. Exclusivamente em situação de calamidade pública, pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio (excluído direito alheio), cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
 - e. Pratica o fato para salvar de perigo iminente ou atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, ainda que nas circunstâncias seja exigível sacrifício.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO



No estado de necessidade, o sacrifício do direito deve ser inexigível. O estado de necessidade não tem como um de seus requisitos decorrer exclusivamente de situação de calamidade pública. O perigo, no estado de necessidade, deve ser atual.

4. (CESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO/2018) A respeito do estado de necessidade, assinale a opção correta.
- a. O estado de necessidade recíproco não é aceito no direito brasileiro.
 - b. O Código Penal brasileiro admite o estado de necessidade exculpante como causa excludente de ilicitude.
 - c. Considera-se em estado de necessidade aquele que ofende bem jurídico de terceiros, ainda que haja outro modo de evitar a lesão.
 - d. Havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se estende aos demais.
 - e. No estado de necessidade justificante, o bem jurídico sacrificado é de maior valor que o bem jurídico preservado.

COMENTÁRIO



O estado de necessidade recíproco é aceito no direito brasileiro. O CP somente admite o estado de necessidade justificante como causa excludente de ilicitude (teoria unitária). Deve-se buscar o meio menos lesivo ao bem jurídico. O estado de necessidade é circunstância objetiva. No estado de necessidade justificante, sacrifica-se um bem de menor valor do que o preservado ou, então, bens sacrificado e garantido são de igual valor.

5. (COPSUEL/PC-PR/ESCRIVÃO/2018) A respeito das causas excludentes de ilicitude, assinale a alternativa correta.
- a. Age sob a causa justificante do estrito cumprimento do dever legal, aquele que cumpre uma ordem de superior hierárquico, independentemente de sua eventual legalidade.
 - b. Conforme o Código Penal, quanto ao estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.
 - c. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo, atual ou

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- próximo, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
- d. O Código Penal prevê um rol taxativo, portanto exaustivo, das causas excludentes de ilicitude.
- e. Para o reconhecimento da legítima defesa, a agressão injusta deve ser atual, pois o agente não pode ser beneficiado pela excludente se a agressão ainda não se iniciou.

COMENTÁRIO

Para agir sob a causa justificante do estrito cumprimento de dever legal, o agente deve estar de acordo com a lei. O art. 24, §2º, do CP admite que, em caso de ser razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, há diminuição da pena. Lembre-se de que a expressão chave do estado de necessidade é "perigo atual". As causas excludentes de ilicitude podem ser genéricas (do art. 23 do CP) ou específicas (espalhadas pelo CP e legislação esparsa). A agressão injusta na legítima defesa pode ser atual ou iminente.



6. (CESPE/DPF/DELEGADO/2013) No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item.

Ocorre legítima defesa sucessiva, na hipótese de legítima defesa real contra legítima defesa putativa.

COMENTÁRIO

A legítima defesa sucessiva ocorre quando o agente A agride B. Este se defende legitimamente das agressões de A, mas comete excesso. Então, A pode defender-se legitimamente do excesso praticado por B.

7. (CESPE/PC-RN/DELEGADO/2009) Assinale a opção correta no que concerne às descriminantes.

- a. O agente que, em legítima defesa, disparar contra seu agressor, mas, por erro, alvejar um terceiro inocente, não responderá por qualquer consequência penal ou civil.
- b. A atuação em estado de necessidade só é possível se ocorrer na defesa de direito próprio, não se admitindo tamanha excludente se a atuação destinar-se a proteger direito alheio.
- c. Na legítima defesa, toda vez que o agente se utilizar de um meio desnecessário, este

ANOTAÇÕES

será também imoderado.

d. Não é possível a legítima defesa contra estado de necessidade.

e. Não é possível legítima defesa real contra quem está em legítima defesa putativa.

COMENTÁRIO



O agente A que, em legítima defesa, disparar contra o agressor B, mas, por erro, alvejar C, poderá responder civilmente. Há possibilidade de estado de necessidade em relação a direito de terceiro. Há situações em que o agente age em legítima defesa, utilizando-se de meio desnecessário, mas de forma moderada. O estado de necessidade não configura agressão injusta.

8. (FAURGS/TJ-RS/ANALISTA/2017) "A" dispara dois tiros contra "B" que acabara de agredir violentamente seu marido. Entretanto, diante da imperícia de "A" no manuseio da arma de fogo, o tiro atinge "C", uma senhora de 80 anos, que vem a falecer. A esse respeito, é correto afirmar que "A"
- a. Praticou o homicídio sob o abrigo da legítima defesa putativa de terceiro, excludente da ilicitude.
 - b. Responderá por tentativa de homicídio privilegiado.
 - c. Responderá por homicídio privilegiado consumado.
 - d. Responderá por tentativa de homicídio privilegiado contra "B" e homicídio culposo contra "C".
 - e. Responderá por homicídio privilegiado consumado contra "B", qualificado por ser a vítima maior de 60 anos.

COMENTÁRIO



Esta questão exige interpretação de texto. Observe o verbo do enunciado: acabara de agredir. Ou seja, a agressão já havia cessado. B não estava praticando uma agressão injusta, atual ou iminente. Estamos diante de uma agressão passada, pretérita. A, portanto, não agiu em legítima defesa.

Há, no caso, homicídio privilegiado (Agiu sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima) com *aberratio ictus* (erro na execução, segundo o qual são consideradas as características da vítima virtual).

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. d
2. d
3. c
4. d
5. b
6. E
7. d
8. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
